

MAZLAN BIN ABDULLAH
lwn
SALIZA BINTI ABDULLAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), Pada 22hb Jun 2020]

Kes Rayuan No. 10000-041-0040-2018

Pegum Perayu:

1. Encik Wan Ahmad Zaffran bin Wan Kamaruddin dari Tetuan Khamdan & Co

Pegum Responden:

1. Encik Muhammad Hafiz bin Ab Rashid dari Tetuan Hafiz Nuaim & Partners

ALASAN PENGHAKIMAN

RAYUAN PERAYU

[1] Perayu telah membuat rayuan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor ini terhadap keseluruhan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Interlokutori Bantahan Awal No: 10300-041-0044-2018 yang bertarikh 29hb Mac 2018, di dalam kes Induk, kes Saman No.: 10300-44-0668-2017 (kes

Pengesahan Hibah). Perintah tersebut menyatakan menyatakan seperti berikut;

1. Mahkamah menolak Permohonan Interlokutori (Bantahan Awal) Pemohon/Perayu;
2. Mahkamah memerintahkan Pemohon/Perayu membayar kos sebanyak RM 2,000.00 kepada Responden.

[2] Perayu tidak berpuashati terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuannya pada 11hb April 2018. Alasan-alasan Rayuan Perayu terhadap rayuannya adalah sepertimana yang dinyatakan oleh Perayu pada muka surat 148 – 153 Rekod Rayuan.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

[3] Responden telah memfailkan kes Tuntutan Pengesahan Hibah terhadap harta-harta simati Maimoon binti Mat Akil pada 21hb September 2017 dan menamakan Perayu sebagai Defendan Pertama dan enam (6) Defendan yang lain.

[4] Perayu kemudiannya pada 17hb Januari 2018 telah memfailkan Permohonan Interlokutori (Bantahan Awal) terhadap Tuntutan Pengesahan Hibah dengan alasan bahawa tuntutan Responden cacat disebabkan;

- i) Defendan Kedua dan Ketiga didalam kes Saman No.: 10300-44-0668-2017 (kes Pengesahan Hibah) sepatutnya dinamakan sebagai Plaintiff-Plaintif dan bukannya sebagai Defendan-Defendan memandangkan mereka adalah pihak-pihak yang turut dinamakan sebagai penerima hibah; dan
- ii) Responden seolah-olah telah bertindak bagi pihak Defendan Kedua dan Ketiga dalam kausa tindakan Saman No.: 10300-44-0668-2017 (kes Pengesahan Hibah) tersebut.

Atas alasan-alasan tersebut, Perayu telah memohon supaya Mahkamah Tinggi Syariah Selangor membatalkan kes tuntutan Pengesahan Hibah Responden tersebut.

[5] Responden dalam Afidavit Jawabannya dan hujahnya telah menjawab isu-isu yang dibangkitkan oleh Perayu yang antara lainnya menyatakan bahawa;

- a) Perayu gagal menunjukkan kepada mahkamah peruntukan undang-undang yang hendak digunapakai bagi menunjukkan ketidak aturan bagi membolehkan kes tuntutan Responden dibatalkan;
- b) Saman dan Penyata Tuntutan yang difailkan oleh Responden adalah bertepatan dengan kehendak undang-undang yang berkaitan dengannya;

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[6] Bagi maksud Rayuan ini, kami telah meneliti Penghujahan-penghujahan Bertulis Pihak-pihak berserta Ikatan Otoriti masing-masing yang telah difailkan ke Mahkamah ini.

[7] Isu yang perlu kami putuskan ialah samada Responden boleh menamakan Defendan Kedua dan Ketiga dalam kausa tindakan Samannya No.: 10300-44-0668-2017 (kes Pengesahan Hibah) sebagai Plaintiff bersama-sama dengannya?.

[8] Bagi memutuskan isu ini, kami bersetuju dengan penghakiman YA Hakim Mahkamah Syariah Selangor tersebut yang merujuk kepada subSeksyen 19(2) dan subSeksyen 20(2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*].

[9] Kedua-dua peruntukan tersebut secara jelas dan tegas menyatakan bahawa;

1. Tiada seorang pun boleh dijadikan plaintiff tanpa persetujuannya atau, jika dia orang tak berkeupayaan, tanpa persetujuan wakilnya yang hendaklah ditandakan secara bertulis atau mengikut apa-apa cara lain yang dibenarkan; dan

2. Tiada seorang pun boleh ditambahkan sebagai plaintif tanpa persetujuannya yang ditandakan secara bertulis atau dengan apa-apa cara lain sebagaimana yang dibenarkan.

3. Oleh kerana Defendan Kedua dan Defendan Ketiga tidak pernah memohon untuk diri mereka diubah daripada Defendan Kedua dan Ketiga menjadi Plantif-Plaintif, maka Mahkamah tidak boleh menjadikan mereka berdua sebagai Plaintif-plaintif bersama-sama dengan Responden.

4. Cuma didalam kes sebegini, Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak pada mana-mana peringkat prosiding, membatalkan Defendan Kedua dan Defendan Ketiga sebagai pihak-pihak mengikut apa-apa cara dan atas apa-apa terma yang adil dan patut.

5. Namun demikian, dalam kes pihak-pihak ini, kami tidak nampak bahawa sekiranya Defendan Kedua dan Ketiga kekal sebagai Defendan-Defendan kes, akan memprejudiskan Perayu ketika perbicaraan nanti. Ini kerana Mahkamah Tinggi Syariah Selangor sebagai Mahkamah Bicara hanya akan membicarakan tuntutan hibah Responden/Plaintif sahaja tanpa menyentuh atau membicarakan isu hibah harta simati Maimoon binti Mat Akil terhadap orang lain termasuklah kepada Defendan kedua dan ketiga.

6. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa rayuan Perayu ini sangat tidak bermerit. Dengan ini, kami sebulat suara menolak rayuan dari Perayu dan kami berpendapat keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor adalah betul dari segi prinsipnya, undang-undang dan hukum Syarak. Oleh itu ianya tidak mewajarkan campur tangan dari kami. Dengan itu, keputusan/perintah yang diputuskan oleh hakim bicara disahkan dan dikekalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Alasan-Alasan Rayuan Perayu, Rekod Rayuan dan Hujah Bertulis Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i] Rayuan Perayu di TOLAK;
- ii] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Selangor kes Permohonan Interlokutori Bantahan Awal No: 10300-041-0044-2018 yang bertarikh 29hb Mac 2018, di dalam kes Induk, kes Saman No.: 10300-44-0668-2017 (kes Pengesahan Hibah) dikekalkan.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



-
- 1. **YAA HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh :

